BỘ TÀI LIỆU ÔN THI
CHỨNG CHỈ BẢO HIỂM NHÂN THỌ CƠ BẢN
Phần 4: Kênh Phân Phối Bảo Hiểm

Đại lý BH | Môi giới BH | Bancassurance | Dịch vụ phụ trợ BH

Ký hiệu	Ý nghĩa
Câu hỏi in đậm	Nội dung câu hỏi cần nắm
Đáp án IN ĐẬM MÀU ĐỎ	Đáp án ĐÚNG
□ Căn cứ pháp lý	Trích dẫn Luật/NĐ/TT cụ thể
□ Giải thích (màu xanh)	Phân tích logic tại sao đúng/sai
□ Mẹo ghi nhớ (màu tím)	Cụm từ ngắn giúp nhớ nhanh

Tổng số câu: 50 câu hỏi

PHẦN 4: KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM

MỤC 4.1 — ĐẠI LÝ BẢO HIỂM (20 câu)

Câu 1.

Theo Luật KDBH, đại lý BH là tổ chức, cá nhân được DNBH ủy quyền để làm gì?

A. Giao kết HĐBH thay mặt cho DNBH

B. Thực hiện hoạt động đại lý BH theo HĐ đại lý BH

C. Tư vấn BH cho bên mua BH

D. Thu phí BH và chuyển cho DNBH

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 115 khoản 1, Luật KDBH 08/2022/QH15: 'Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.'

Giải thích:

Đại lý BH = tổ chức/cá nhân được DNBH ỦY QUYỀN qua HĐ ĐẠI LÝ BH để thực hiện hoạt động đại lý.

Từ khóa quan trọng: 'ủy quyền' và 'hợp đồng đại lý BH' — thiếu một trong hai yếu tố này thì không phải đại lý BH hợp pháp.

Mẹo ghi nhớ:

Đại lý BH = ỦY QUYỀN qua HĐ ĐẠI LÝ BH. Hai từ khóa không thể thiếu trong định nghĩa!

Câu 2.

Theo Luật KDBH, hoạt động đại lý BH bao gồm các nội dung nào?

A. Giới thiệu, chào bán sản phẩm BH; thu xếp việc giao kết HĐBH

B. Thu phí BH; thu xếp để giải quyết bồi thường, trả tiền BH khi được DNBH ủy quyền

C. Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến thực hiện HĐBH theo ủy quyền của DNBH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 116, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nội dung hoạt động đại lý BH.

Giải thích:

Hoạt động đại lý BH gồm: Giới thiệu/chào bán/thu xếp giao kết (A) + Thu phí/hỗ trợ giải quyết bồi thường khi được ủy quyền (B) + Các hoạt động khác theo ủy quyền DNBH (C).

Cả 3 nhóm hoạt động đều trong phạm vi đại lý BH hợp pháp → D.

Mẹo ghi nhớ:

Đại lý BH làm: Chào bán/giao kết + Thu phí/hỗ trợ bồi thường (khi được ủy quyền) + Các việc khác theo ủy quyền. D.

Câu 3.

Theo Luật KDBH, điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ đại lý BH nhân thọ là:

A. Từ đủ 18 tuổi, có NLHVDS đầy đủ

B. Tốt nghiệp THPT trở lên hoặc tương đương

C. Hoàn thành khóa đào tạo đại lý BH và đạt kỳ thi sát hạch

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

TT 69/2022/TT-BTC và TT 85/2024/TT-BTC — điều kiện cấp chứng chỉ đại lý BH nhân thọ.

Giải thích:

Điều kiện cấp chứng chỉ đại lý BH nhân thọ cá nhân: Đủ 18 tuổi/NLHVDS đầy đủ (A) + Tốt nghiệp THPT trở lên (B) + Hoàn thành khóa đào tạo và đạt kỳ thi sát hạch (C).

Phải đồng thời đáp ứng cả 3 điều kiện → D.

Mẹo ghi nhớ:

Chứng chỉ đại lý BHNT: Đủ 18 tuổi + Tốt nghiệp THPT + Đào tạo + Đạt sát hạch. Cả 3 → D.

Câu 4.

Theo quy định hiện hành, chứng chỉ đại lý BH nhân thọ do cơ quan nào cấp?

A. Bộ Tài chính

B. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

C. Doanh nghiệp bảo hiểm

D. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

TT 69/2022/TT-BTC và TT 85/2024/TT-BTC — thẩm quyền cấp chứng chỉ đại lý BH.

Giải thích:

Chứng chỉ đại lý BH nhân thọ do HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM cấp (thay mặt cho cơ quan quản lý nhà nước).

Không phải Bộ Tài chính trực tiếp cấp, cũng không phải DNBH hay Cục QLGSBH cấp.

Mẹo ghi nhớ:

Chứng chỉ đại lý BHNT do HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM cấp. Không phải BTC hay DNBH!

Câu 5.

Theo Luật KDBH, đại lý BH được phép làm đại lý cho bao nhiêu DNBH trong cùng loại hình BH?

A. 01 DNBH

B. 02 DNBH

C. 03 DNBH

D. Không giới hạn

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 118 khoản 1, Luật KDBH 08/2022/QH15: 'Đại lý bảo hiểm chỉ được đại lý cho một doanh nghiệp bảo hiểm trong cùng loại hình bảo hiểm.'

Giải thích:

Đại lý BH CHỈ ĐƯỢC làm đại lý cho 01 DNBH trong CÙNG LOẠI HÌNH BH.

Mục đích: tránh xung đột lợi ích khi đại lý tư vấn cho khách hàng.

Lưu ý: đại lý có thể làm đại lý BH nhân thọ cho DNBH A và đồng thời làm đại lý BH phi nhân thọ cho DNBH B (vì khác loại hình).

Mẹo ghi nhớ:

Đại lý BH chỉ được làm cho 01 DNBH trong CÙNG LOẠI HÌNH. Khác loại hình → có thể làm cho DNBH khác!

Câu 6.

Theo Luật KDBH, DNBH chịu trách nhiệm về hoạt động đại lý BH trong trường hợp nào?

A. Khi đại lý BH gây thiệt hại cho bên mua BH trong phạm vi được ủy quyền

B. Khi đại lý BH gây thiệt hại do hành vi ngoài phạm vi ủy quyền

C. Trong mọi trường hợp đại lý BH gây thiệt hại

D. Khi DNBH không kiểm soát được hoạt động của đại lý BH

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 119, Luật KDBH 08/2022/QH15 — trách nhiệm của DNBH đối với hoạt động đại lý.

Giải thích:

DNBH chịu trách nhiệm về hành vi của đại lý BH khi gây thiệt hại TRONG PHẠM VI ĐÃ ỦY QUYỀN.

Nếu đại lý hành động NGOÀI phạm vi ủy quyền → đại lý tự chịu trách nhiệm cá nhân.

Nguyên tắc: DNBH chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của mình.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH chịu trách nhiệm khi đại lý gây thiệt hại TRONG PHẠM VI ỦY QUYỀN. Ngoài phạm vi → đại lý tự chịu!

Câu 7.

Theo Luật KDBH, đại lý BH không được thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thông tin sai về DNBH, sản phẩm BH và điều kiện của HĐBH

B. Ngăn cản bên mua BH cung cấp thông tin liên quan đến HĐBH

C. Tranh giành khách hàng bằng biện pháp bất hợp pháp

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 120, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các hành vi bị cấm của đại lý BH.

Giải thích:

Đại lý BH bị cấm: Thông tin sai về DNBH/sản phẩm/điều kiện HĐ (A) + Ngăn cản bên mua cung cấp thông tin (B) + Tranh giành khách hàng bất hợp pháp (C).

Cả 3 đều vi phạm đạo đức nghề nghiệp và pháp luật → D.

Mẹo ghi nhớ:

Đại lý BH cấm: Thông tin sai + Ngăn cản cung cấp thông tin + Tranh giành khách hàng bất hợp pháp. D.

Câu 8.

Theo pháp luật VN, khi tư vấn sản phẩm BH liên kết đầu tư, đại lý BH có thêm nghĩa vụ gì đặc biệt?

A. Phải ghi âm toàn bộ quá trình tư vấn

B. Phải có ít nhất 02 chứng chỉ đại lý BH

C. Phải tư vấn tại trụ sở DNBH

D. Phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành BH

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

TT 67/2023/TT-BTC — quy định bắt buộc ghi âm khi tư vấn sản phẩm BH liên kết đầu tư.

Giải thích:

Khi tư vấn sản phẩm BH LIÊN KẾT ĐẦU TƯ, đại lý BH BẮT BUỘC phải GHI ÂM toàn bộ quá trình tư vấn.

Mục đích: bảo vệ quyền lợi bên mua BH, tránh tư vấn sai lệch về sản phẩm có yếu tố đầu tư.

Đây là quy định đặc biệt chỉ áp dụng cho sản phẩm liên kết đầu tư và hưu trí.

Mẹo ghi nhớ:

Tư vấn BH liên kết đầu tư: BẮT BUỘC GHI ÂM. Đây là quy định đặc thù, hay bị hỏi thi!

Câu 9.

Theo pháp luật VN, thời gian lưu trữ file ghi âm tư vấn sản phẩm BH liên kết đầu tư là bao lâu?

A. 01 năm kể từ ngày ghi âm

B. 02 năm kể từ ngày ghi âm

C. Cho đến khi HĐBH chấm dứt hiệu lực

D. 05 năm kể từ ngày ghi âm

✔ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

TT 67/2023/TT-BTC — thời gian lưu trữ file ghi âm tư vấn BH liên kết đầu tư.

Giải thích:

File ghi âm tư vấn sản phẩm BH liên kết đầu tư phải được lưu trữ CHO ĐẾN KHI HĐBH CHẤM DỨT HIỆU LỰC.

Không phải 1 năm, 2 năm hay 5 năm cố định — mà gắn với vòng đời của hợp đồng.

Mẹo ghi nhớ:

Ghi âm tư vấn liên kết đầu tư: lưu trữ đến khi HĐBH CHẤM DỨT HIỆU LỰC. Không có con số cố định!

Câu 10.

Theo pháp luật VN, đối với sản phẩm BH liên kết đầu tư, sau khi ký HĐ, bên mua BH có bao nhiêu ngày để xem xét lại và có thể từ chối?

A. 14 ngày

B. 21 ngày

C. 28 ngày

D. 30 ngày

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 35, Luật KDBH 08/2022/QH15 — thời gian cân nhắc (free-look period) cho HĐ trên 1 năm.

Giải thích:

Thời gian cân nhắc (free-look) cho HĐBH nhân thọ trên 1 năm (bao gồm liên kết đầu tư): 21 NGÀY.

Tính từ ngày bên mua BH NHẬN ĐƯỢC hợp đồng.

Trong 21 ngày này, bên mua có thể hủy HĐ và được hoàn lại phí (sau khi trừ chi phí hợp lý).

Mẹo ghi nhớ:

Free-look period = 21 NGÀY (kể từ ngày nhận HĐ). Áp dụng cho mọi HĐBH nhân thọ trên 1 năm!

Câu 11.

Theo pháp luật VN, đại lý BH có quyền được hưởng những quyền lợi gì?

A. Hoa hồng đại lý BH theo quy định

B. Các khoản thưởng, hỗ trợ từ DNBH

C. Được DNBH đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 117 khoản 2, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quyền của đại lý BH.

Giải thích:

Đại lý BH có quyền: Hưởng hoa hồng theo quy định (A) + Các khoản thưởng/hỗ trợ từ DNBH (B) + Được đào tạo, bồi dưỡng (C).

Cả 3 đều là quyền lợi hợp pháp của đại lý BH → D.

Mẹo ghi nhớ:

Quyền của đại lý BH: Hoa hồng + Thưởng/hỗ trợ + Được đào tạo. Ba quyền cơ bản → D.

Câu 12.

Theo Luật KDBH, đại lý BH có nghĩa vụ phải thực hiện những gì?

A. Thực hiện đúng HĐ đại lý BH, tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động đại lý BH

B. Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho bên mua BH

C. Bảo mật thông tin về bên mua BH, người được BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 117 khoản 3, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ của đại lý BH.

Giải thích:

Nghĩa vụ đại lý BH: Thực hiện đúng HĐ đại lý/tuân thủ PL (A) + Cung cấp thông tin trung thực (B) + Bảo mật thông tin khách hàng (C).

Cả 3 nghĩa vụ đều bắt buộc → D.

Mẹo ghi nhớ:

Nghĩa vụ đại lý BH: Thực hiện đúng HĐ + Trung thực với khách hàng + Bảo mật thông tin. D.

Câu 13.

Theo pháp luật VN, DNBH có trách nhiệm gì đối với đại lý BH?

A. Đào tạo nghiệp vụ BH cho đại lý BH

B. Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm BH để đại lý thực hiện tư vấn

C. Giám sát, kiểm tra hoạt động của đại lý BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 119, Luật KDBH 08/2022/QH15 — trách nhiệm của DNBH đối với đại lý BH.

Giải thích:

DNBH có trách nhiệm với đại lý BH: Đào tạo nghiệp vụ (A) + Cung cấp thông tin sản phẩm đầy đủ (B) + Giám sát, kiểm tra hoạt động (C).

DNBH vừa có quyền kiểm soát, vừa có nghĩa vụ hỗ trợ đại lý.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH với đại lý: Đào tạo + Cung cấp thông tin + Giám sát. Cả quyền kiểm soát lẫn nghĩa vụ hỗ trợ!

Câu 14.

Theo pháp luật VN, thời hạn hiệu lực của chứng chỉ đại lý BH là bao lâu?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. Vĩnh viễn (không có thời hạn)

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

TT 69/2022/TT-BTC và TT 85/2024/TT-BTC — thời hạn chứng chỉ đại lý BH.

Giải thích:

Chứng chỉ đại lý BH KHÔNG có thời hạn — có hiệu lực VĨNH VIỄN kể từ ngày cấp.

Tuy nhiên đại lý phải thực hiện đào tạo cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của DNBH.

Mẹo ghi nhớ:

Chứng chỉ đại lý BH KHÔNG CÓ THỜI HẠN (vĩnh viễn). Nhưng vẫn phải cập nhật kiến thức hàng năm!

Câu 15.

Theo pháp luật VN, DNBH được phép sử dụng hình thức kênh phân phối nào để bán BH?

A. Đại lý BH cá nhân và tổ chức

B. Môi giới BH

C. Bán trực tiếp qua nhân viên DNBH, bán qua ngân hàng (bancassurance), bán qua thương mại điện tử

D. A, B, C đúng

✓ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 115 và Điều 160, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các kênh phân phối BH.

Giải thích:

DNBH được phép sử dụng nhiều kênh phân phối: Đại lý BH (A) + Môi giới BH (B) + Bán trực tiếp/bancassurance/online (C).

Luật KDBH 2022 mở rộng và công nhận thêm nhiều kênh phân phối hiện đại.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH được dùng nhiều kênh phân phối: Đại lý + Môi giới + Trực tiếp/Bancassurance/Online. D.

Câu 16.

Theo Luật KDBH, tổ chức đại lý BH là loại hình nào?

A. Chỉ là công ty cổ phần

B. Chỉ là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân

C. Tổ chức được thành lập hợp pháp và được DNBH ủy quyền thực hiện hoạt động đại lý BH

D. Chỉ là tổ chức tín dụng

✓ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

Điều 115 khoản 1, Luật KDBH 08/2022/QH15 — định nghĩa tổ chức đại lý BH.

Giải thích:

Tổ chức đại lý BH = tổ chức được THÀNH LẬP HỢP PHÁP và được DNBH ỦY QUYỀN thực hiện hoạt động đại lý BH.

Không giới hạn loại hình tổ chức — có thể là công ty, HTX, ngân hàng, tổ chức khác được thành lập hợp pháp.

Mẹo ghi nhớ:

Tổ chức đại lý BH = thành lập HỢP PHÁP + được DNBH ỦY QUYỀN. Không giới hạn loại hình tổ chức!

Câu 17.

Theo pháp luật VN, nội dung bắt buộc của HĐ đại lý BH bao gồm:

A. Phạm vi ủy quyền, thời hạn HĐ đại lý

B. Mức hoa hồng và phương thức thanh toán hoa hồng

C. Quyền và nghĩa vụ của các bên

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 116 khoản 2, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nội dung HĐ đại lý BH.

Giải thích:

HĐ đại lý BH phải có: Phạm vi ủy quyền/thời hạn (A) + Mức hoa hồng/phương thức thanh toán (B) + Quyền và nghĩa vụ các bên (C).

Thiếu bất kỳ nội dung nào → HĐ đại lý không đầy đủ pháp lý.

Mẹo ghi nhớ:

HĐ đại lý BH phải có: Phạm vi ủy quyền + Hoa hồng + Quyền/nghĩa vụ. Cả 3 bắt buộc → D.

Câu 18.

Theo pháp luật VN, đại lý BH tổ chức được phép sử dụng nhân viên của mình để thực hiện hoạt động đại lý BH. Nhân viên này có cần có chứng chỉ đại lý BH không?

A. Không cần, vì đã được tổ chức đại lý bảo lãnh

B. Cần, mỗi nhân viên trực tiếp tư vấn phải có chứng chỉ đại lý BH

C. Chỉ cần tổ chức đại lý có chứng chỉ, nhân viên không cần

D. Chỉ cần nếu tư vấn sản phẩm BH liên kết đầu tư

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

TT 69/2022/TT-BTC và TT 85/2024/TT-BTC — yêu cầu chứng chỉ với nhân viên tổ chức đại lý.

Giải thích:

Mỗi nhân viên của tổ chức đại lý BH khi TRỰC TIẾP TƯ VẤN và KHAI THÁC BH phải có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BH riêng.

Chứng chỉ của tổ chức không thay thế được chứng chỉ cá nhân — mỗi người tư vấn phải có chứng chỉ.

Mẹo ghi nhớ:

Nhân viên tổ chức đại lý trực tiếp tư vấn PHẢI CÓ chứng chỉ cá nhân. Chứng chỉ tổ chức không thay thế!

Câu 19.

Theo Luật KDBH, đại lý BH vi phạm quy định pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào?

A. Bị DNBH chấm dứt HĐ đại lý

B. Bị thu hồi chứng chỉ đại lý BH

C. Bị xử phạt vi phạm hành chính theo NĐ 174/2024/NĐ-CP

D. A, B, C đúng (tùy mức độ vi phạm)

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 120, Luật KDBH 08/2022/QH15 và NĐ 174/2024/NĐ-CP — chế tài xử lý vi phạm đại lý BH.

Giải thích:

Đại lý BH vi phạm có thể bị: DNBH chấm dứt HĐ (A) + Thu hồi chứng chỉ (B) + Xử phạt vi phạm hành chính (C).

Chế tài áp dụng tùy theo mức độ và tính chất vi phạm.

Mẹo ghi nhớ:

Vi phạm đại lý BH: Chấm dứt HĐ + Thu hồi chứng chỉ + Xử phạt vi phạm hành chính. Tùy mức độ → D.

Câu 20.

Theo pháp luật VN, DNBH có thể ủy quyền cho đại lý BH thực hiện việc giải quyết bồi thường không?

A. Không, chỉ DNBH mới có quyền giải quyết bồi thường

B. Có, DNBH có thể ủy quyền cho đại lý BH hỗ trợ giải quyết bồi thường

C. Có, nhưng chỉ với điều kiện đại lý có chứng chỉ giám định tổn thất

D. Chỉ áp dụng với tổ chức đại lý, không áp dụng với đại lý cá nhân

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 116 khoản 1 điểm b, Luật KDBH 08/2022/QH15 — phạm vi ủy quyền cho đại lý BH.

Giải thích:

DNBH CÓ THỂ ủy quyền cho đại lý BH hỗ trợ giải quyết bồi thường.

Đây là một trong các nội dung hoạt động đại lý BH theo luật.

Tuy nhiên đại lý chỉ THỰC HIỆN theo ủy quyền của DNBH, không tự quyết định mức bồi thường.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH CÓ THỂ ủy quyền cho đại lý hỗ trợ giải quyết bồi thường. Đại lý chỉ thực hiện theo ủy quyền!

MỤC 4.2 — MÔI GIỚI BẢO HIỂM (10 câu)

Câu 1.

Theo Luật KDBH, DN môi giới BH đại diện cho ai trong việc giao kết HĐBH?

A. Đại diện cho DNBH

B. Đại diện cho bên mua BH

C. Đại diện cho cả DNBH và bên mua BH

D. Đại diện độc lập, không đại diện cho bên nào

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 135, Luật KDBH 08/2022/QH15 — bản chất đại diện của DN môi giới BH.

Giải thích:

DN môi giới BH đại diện cho BÊN MUA BH — đây là điểm khác biệt cơ bản với đại lý BH.

Đại lý BH: đại diện cho DNBH. Môi giới BH: đại diện cho BÊN MUA.

Do đó môi giới BH phải bảo vệ lợi ích tốt nhất của bên mua khi đàm phán với DNBH.

Mẹo ghi nhớ:

Môi giới BH = đại diện cho BÊN MUA. Đại lý BH = đại diện cho DNBH. Phân biệt quan trọng!

Câu 2.

Theo Luật KDBH, hoạt động môi giới BH bao gồm:

A. Cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua BH về điều kiện BH, điều khoản BH, phí BH, DNBH

B. Đàm phán, thu xếp giao kết HĐBH giữa bên mua BH và DNBH

C. Thực hiện các công việc khác liên quan đến thực hiện HĐBH theo yêu cầu bên mua BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 137, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nội dung hoạt động môi giới BH.

Giải thích:

Môi giới BH: Tư vấn/thông tin cho bên mua (A) + Đàm phán/thu xếp giao kết HĐ (B) + Các việc khác theo yêu cầu bên mua (C).

Cả 3 đều trong phạm vi môi giới BH → D.

Mẹo ghi nhớ:

Môi giới BH: Tư vấn + Đàm phán giao kết + Các việc khác theo yêu cầu bên mua. D.

Câu 3.

Theo Luật KDBH, phí môi giới BH do ai chi trả?

A. Bên mua BH chi trả trực tiếp cho DN môi giới

B. DNBH chi trả cho DN môi giới BH

C. Bên mua và DNBH cùng chi trả

D. Tùy theo thỏa thuận trong HĐ môi giới

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 138 khoản 1, Luật KDBH 08/2022/QH15: 'Phí môi giới bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.'

Giải thích:

Phí môi giới BH do DNBH chi trả (trích từ phí BH thu được từ bên mua).

Dù môi giới đại diện cho bên mua, nhưng phí lại do DNBH trả — đây là điểm đặc thù.

Mẹo ghi nhớ:

Phí môi giới do DNBH trả (không phải bên mua). Dù đại diện cho bên mua nhưng được DNBH trả phí!

Câu 4.

Theo Luật KDBH, DN môi giới BH có nghĩa vụ mua BH bắt buộc gì?

A. BH trách nhiệm nghề nghiệp (BH TNNN)

B. BH tài sản cho văn phòng làm việc

C. BH nhân thọ cho toàn bộ nhân viên

D. Không có nghĩa vụ mua BH bắt buộc

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 136 khoản 2, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ mua BH của DN môi giới.

Giải thích:

DN môi giới BH BẮT BUỘC phải mua BH TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP (BH TNNN).

Mục đích: đảm bảo bồi thường thiệt hại cho khách hàng nếu DN môi giới tư vấn sai, gây thiệt hại.

Đây là điều kiện tiên quyết để DN môi giới được cấp phép hoạt động.

Mẹo ghi nhớ:

DN môi giới BH BẮT BUỘC mua BH TNNN. Không có BH TNNN → không được hoạt động môi giới!

Câu 5.

Theo Luật KDBH, DN môi giới BH không được thực hiện hành vi nào?

A. Môi giới cho nhiều DNBH cùng lúc

B. Nhận hoa hồng từ DNBH đồng thời thu phí tư vấn từ bên mua BH cho cùng một HĐBH

C. Tư vấn cho bên mua về nhiều sản phẩm BH khác nhau

D. Đàm phán điều khoản BH với nhiều DNBH để so sánh cho bên mua

✓ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 139, Luật KDBH 08/2022/QH15 — hành vi bị cấm của DN môi giới BH.

Giải thích:

DN môi giới BH bị cấm: Vừa nhận HOA HỒNG từ DNBH, vừa thu PHÍ TƯ VẤN từ bên mua CHO CÙNG MỘT HĐBH.

Đây là xung đột lợi ích — không thể thu tiền từ cả hai phía cùng lúc cho cùng một giao dịch.

A, C, D là các hoạt động bình thường và hợp pháp của môi giới BH.

Mẹo ghi nhớ:

Môi giới BH cấm: Vừa nhận HOA HỒNG từ DNBH vừa thu PHÍ từ bên mua cho CÙNG MỘT HĐ. Xung đột lợi ích!

Câu 6.

Theo Luật KDBH, DN môi giới BH khác với đại lý BH ở điểm nào cơ bản nhất?

A. Môi giới BH có vốn pháp định cao hơn đại lý BH

B. Môi giới BH đại diện cho bên mua, đại lý BH đại diện cho DNBH

C. Môi giới BH không được thu phí từ DNBH

D. Môi giới BH bắt buộc phải là tổ chức, đại lý có thể là cá nhân

✓ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 115 và Điều 135, Luật KDBH 08/2022/QH15 — so sánh môi giới và đại lý BH.

Giải thích:

Điểm khác biệt CƠ BẢN NHẤT: Môi giới BH đại diện cho BÊN MUA BH, còn đại lý BH đại diện cho DNBH.

Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm của hai loại trung gian BH.

Mẹo ghi nhớ:

Môi giới = đại diện BÊN MUA. Đại lý = đại diện DNBH. Đây là điểm khác biệt cơ bản nhất!

Câu 7.

Theo Luật KDBH, vốn pháp định tối thiểu của DN môi giới BH là bao nhiêu?

A. 2 tỷ đồng

B. 4 tỷ đồng

C. 10 tỷ đồng

D. 50 tỷ đồng

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

NĐ 46/2023/NĐ-CP — vốn pháp định của DN môi giới BH.

Giải thích:

Vốn pháp định tối thiểu của DN môi giới BH: 4 TỶ ĐỒNG.

Thấp hơn nhiều so với DNBH (nhân thọ 750 tỷ, phi nhân thọ 300 tỷ) vì môi giới không trực tiếp nhận rủi ro BH.

Mẹo ghi nhớ:

Vốn pháp định môi giới BH = 4 TỶ. Thấp hơn nhiều DNBH vì không nhận rủi ro BH!

Câu 8.

Theo Luật KDBH, DN môi giới BH có thể đồng thời hoạt động môi giới BH nhân thọ và phi nhân thọ không?

A. Không, phải chọn một loại

B. Có, nếu được cấp phép cho cả hai loại hình

C. Chỉ được hoạt động một loại hình trong 5 năm đầu

D. Phải thành lập DN riêng cho mỗi loại hình

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 135, Luật KDBH 08/2022/QH15 — phạm vi hoạt động của DN môi giới BH.

Giải thích:

DN môi giới BH CÓ THỂ hoạt động môi giới cho cả BH nhân thọ và phi nhân thọ nếu được cấp phép cho cả hai loại hình.

Khác với DNBH (chỉ được kinh doanh một loại hình), DN môi giới BH không bị hạn chế này.

Mẹo ghi nhớ:

DN môi giới BH có thể làm CẢ nhân thọ lẫn phi nhân thọ nếu được cấp phép. Không bị giới hạn loại hình!

Câu 9.

Theo Luật KDBH, DN môi giới BH có được thu phí BH thay cho DNBH không?

A. Không được phép thu phí BH

B. Được phép thu phí BH theo ủy quyền của DNBH

C. Chỉ được thu phí BH đối với BH bắt buộc

D. Phải có giấy phép riêng mới được thu phí BH

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 137 khoản 1, Luật KDBH 08/2022/QH15 — phạm vi hoạt động môi giới BH.

Giải thích:

DN môi giới BH ĐƯỢC PHÉP thu phí BH THEO ỦY QUYỀN của DNBH.

Đây là một trong các hoạt động liên quan đến thực hiện HĐBH mà môi giới có thể thực hiện.

Mẹo ghi nhớ:

DN môi giới CÓ THỂ thu phí BH nếu được DNBH ủy quyền. Phải có ủy quyền — không được tự ý thu!

Câu 10.

Theo Luật KDBH, DN môi giới BH có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua BH trong trường hợp nào?

A. Khi tư vấn sai dẫn đến bên mua BH chọn sản phẩm BH không phù hợp

B. Khi DNBH từ chối bồi thường cho bên mua BH

C. Khi phí BH tăng do thị trường biến động

D. Trong mọi trường hợp bên mua BH không được bồi thường

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 140, Luật KDBH 08/2022/QH15 — trách nhiệm bồi thường của DN môi giới BH.

Giải thích:

DN môi giới BH phải bồi thường thiệt hại cho bên mua BH khi TƯ VẤN SAI dẫn đến bên mua chọn sản phẩm không phù hợp.

Đây là lý do môi giới BH phải mua BH TNNN — để đảm bảo có khả năng bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

Mẹo ghi nhớ:

Môi giới BH bồi thường khi TƯ VẤN SAI gây thiệt hại. Đây là lý do phải có BH TNNN!

MỤC 4.3 — BANCASSURANCE & CÁC KÊNH PHÂN PHỐI KHÁC (12 câu)

Câu 1.

Theo pháp luật VN, 'bancassurance' là hình thức phân phối BH qua kênh nào?

A. Qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại

B. Qua hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng

C. Qua nền tảng thương mại điện tử

D. Qua hệ thống bưu chính viễn thông

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 160, Luật KDBH 08/2022/QH15 — phân phối BH qua tổ chức tín dụng (bancassurance).

Giải thích:

Bancassurance = phân phối BH qua kênh NGÂN HÀNG và TỔ CHỨC TÍN DỤNG.

Ngân hàng đóng vai trò là đại lý BH tổ chức, phân phối sản phẩm BH cho khách hàng của mình.

Mẹo ghi nhớ:

Bancassurance = phân phối BH qua NGÂN HÀNG/TCTD. Ngân hàng đóng vai trò đại lý BH tổ chức.

Câu 2.

Theo pháp luật VN, khi ngân hàng phân phối sản phẩm BH liên kết đầu tư, cần lưu ý điều gì đặc biệt?

A. Ngân hàng phải có giấy phép riêng để bán BH liên kết đầu tư

B. Nhân viên ngân hàng tư vấn BH liên kết đầu tư phải có chứng chỉ đại lý BH và phải ghi âm tư vấn

C. Ngân hàng phải có phòng giao dịch riêng dành cho BH liên kết đầu tư

D. Bên mua BH phải ký HĐ tại trụ sở DNBH, không được ký tại ngân hàng

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

TT 67/2023/TT-BTC và TT 69/2022/TT-BTC — quy định đặc biệt khi bán BH liên kết đầu tư qua ngân hàng.

Giải thích:

Nhân viên ngân hàng khi tư vấn BH liên kết đầu tư phải: Có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BH + BẮT BUỘC GHI ÂM toàn bộ quá trình tư vấn.

Đây là quy định bảo vệ khách hàng, tránh trường hợp nhân viên ngân hàng 'ép' khách mua BH khi đến vay vốn.

Mẹo ghi nhớ:

Bancassurance + liên kết đầu tư: Nhân viên phải có chứng chỉ đại lý BH + GHI ÂM bắt buộc!

Câu 3.

Theo pháp luật VN, khách hàng đến ngân hàng để vay vốn và được nhân viên giới thiệu mua BH. Sau khi ký HĐ BH, khách hàng có bao nhiêu ngày để cân nhắc lại?

A. 14 ngày

B. 21 ngày

C. 30 ngày

D. 60 ngày

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 35, Luật KDBH 08/2022/QH15 — thời gian cân nhắc 21 ngày áp dụng cho mọi HĐBH nhân thọ trên 1 năm.

Giải thích:

Thời gian cân nhắc (free-look) = 21 NGÀY, áp dụng cho HĐBH nhân thọ trên 1 năm.

Trong 21 ngày này, bên mua có thể hủy HĐ và hoàn lại phí (sau khi trừ chi phí hợp lý).

Quy định này bảo vệ khách hàng khỏi trường hợp bị 'ép' mua BH khi vay ngân hàng.

Mẹo ghi nhớ:

Free-look = 21 NGÀY cho mọi HĐBH nhân thọ trên 1 năm, kể cả mua qua bancassurance!

Câu 4.

Theo pháp luật VN, tổ chức tín dụng phân phối BH phải đảm bảo tách biệt hoạt động BH với hoạt động ngân hàng như thế nào?

A. Phải thành lập bộ phận BH hoàn toàn độc lập với bộ phận tín dụng

B. Không được gộp phí BH vào khoản vay của khách hàng khi chưa được khách hàng đồng ý

C. Phải có quầy giao dịch BH riêng biệt tại tất cả chi nhánh

D. Phải có hệ thống phần mềm riêng cho hoạt động BH

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 160 khoản 3, Luật KDBH 08/2022/QH15 — tách biệt hoạt động BH và ngân hàng.

Giải thích:

Tổ chức tín dụng KHÔNG ĐƯỢC gộp PHÍ BH vào khoản vay của khách hàng KHI CHƯA ĐƯỢC KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý.

Đây là quy định then chốt chống 'ép' mua BH khi vay vốn ngân hàng — vấn đề nóng trong giai đoạn 2022-2023.

Mẹo ghi nhớ:

TCTD cấm gộp phí BH vào khoản vay KHI CHƯA ĐƯỢC ĐỒNG Ý. Quy định chống 'ép' mua BH quan trọng!

Câu 5.

Theo pháp luật VN, trong phân phối BH qua ngân hàng, DNBH có trách nhiệm gì?

A. Đào tạo, cập nhật kiến thức cho nhân viên ngân hàng phân phối BH

B. Chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân viên ngân hàng trong phạm vi ủy quyền

C. Định kỳ kiểm tra chất lượng tư vấn của nhân viên ngân hàng

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 119 và Điều 160, Luật KDBH 08/2022/QH15 — trách nhiệm của DNBH trong bancassurance.

Giải thích:

DNBH có trách nhiệm: Đào tạo nhân viên ngân hàng (A) + Chịu trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền (B) + Kiểm tra định kỳ chất lượng tư vấn (C).

Ngân hàng là đại lý tổ chức của DNBH — DNBH phải quản lý và chịu trách nhiệm về kênh này.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH với bancassurance: Đào tạo + Chịu trách nhiệm + Kiểm tra chất lượng tư vấn. D.

Câu 6.

Theo pháp luật VN, DNBH được phép bán BH trực tuyến (online) không?

A. Không được phép

B. Được phép với mọi sản phẩm BH

C. Được phép nhưng chỉ với một số sản phẩm BH đơn giản theo quy định

D. Được phép nhưng phải có xác nhận tại trụ sở DNBH

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 160, Luật KDBH 08/2022/QH15 — kênh phân phối BH qua thương mại điện tử.

Giải thích:

Luật KDBH 2022 CÔNG NHẬN và cho phép bán BH qua kênh THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ với MỌI SẢN PHẨM BH (không giới hạn loại sản phẩm).

DNBH phải đảm bảo hệ thống CNTT đủ điều kiện và tuân thủ quy định về giao dịch điện tử.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH ĐƯỢC bán BH online với mọi sản phẩm. Luật 2022 công nhận kênh thương mại điện tử!

Câu 7.

Theo pháp luật VN, khi phân phối BH qua kênh thương mại điện tử, DNBH phải đảm bảo yêu cầu gì?

A. Bên mua BH phải xác nhận đã đọc và hiểu điều khoản BH trước khi giao kết

B. Phải có bằng chứng về việc cung cấp thông tin đầy đủ cho bên mua BH

C. Phải lưu trữ dữ liệu giao dịch theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 160 khoản 4, Luật KDBH 08/2022/QH15 — yêu cầu khi phân phối BH qua thương mại điện tử.

Giải thích:

DNBH khi bán BH online phải: Có xác nhận bên mua đã đọc hiểu điều khoản (A) + Có bằng chứng cung cấp thông tin (B) + Lưu trữ dữ liệu giao dịch đúng quy định (C).

Đây là các yêu cầu bảo vệ quyền lợi bên mua BH trong môi trường trực tuyến.

Mẹo ghi nhớ:

Bán BH online: Xác nhận đọc hiểu + Bằng chứng cung cấp thông tin + Lưu trữ dữ liệu. D.

Câu 8.

Theo pháp luật VN, dịch vụ phụ trợ BH bao gồm những loại nào?

A. Tư vấn BH và đánh giá rủi ro BH

B. Tính toán BH (actuarial services)

C. Giám định tổn thất BH và hỗ trợ giải quyết bồi thường BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 151, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các loại dịch vụ phụ trợ BH.

Giải thích:

Dịch vụ phụ trợ BH gồm 5 loại: Tư vấn BH + Đánh giá rủi ro BH (A) + Tính toán BH (B) + Giám định tổn thất + Hỗ trợ giải quyết bồi thường (C).

Cả 3 nhóm đều thuộc phạm vi dịch vụ phụ trợ BH → D.

Mẹo ghi nhớ:

Dịch vụ phụ trợ BH: Tư vấn + Đánh giá rủi ro + Tính toán + Giám định + Hỗ trợ bồi thường. D.

Câu 9.

Theo Luật KDBH, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ BH phải đáp ứng điều kiện gì?

A. Phải là DNBH hoặc DN môi giới BH

B. Phải được Bộ Tài chính cấp phép riêng cho dịch vụ phụ trợ BH

C. Phải đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính, nhân sự chuyên môn và cơ sở vật chất theo quy định

D. Chỉ cần đăng ký kinh doanh dịch vụ phụ trợ BH là đủ

✔ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

Điều 152, Luật KDBH 08/2022/QH15 — điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ BH.

Giải thích:

Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ BH phải đáp ứng: Năng lực tài chính + Nhân sự chuyên môn + Cơ sở vật chất phù hợp.

Không nhất thiết phải là DNBH hay DN môi giới, và không cần cấp phép riêng từ BTC.

Mẹo ghi nhớ:

Dịch vụ phụ trợ BH: cần năng lực tài chính + nhân sự chuyên môn + cơ sở vật chất. Không cần cấp phép riêng!

Câu 10.

Theo Luật KDBH, hoạt động giám định tổn thất BH là dịch vụ phụ trợ BH. Ai có thể thực hiện dịch vụ này?

A. Chỉ DNBH mới được thực hiện

B. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

C. Tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật

D. Chỉ các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép riêng

✔ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

Điều 152, Luật KDBH 08/2022/QH15 — chủ thể cung cấp dịch vụ phụ trợ BH.

Giải thích:

Giám định tổn thất BH có thể do TỔ CHỨC, CÁ NHÂN đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật thực hiện.

Không giới hạn chỉ DNBH hay cơ quan nhà nước — mở rộng cho mọi tổ chức/cá nhân đủ điều kiện.

Mẹo ghi nhớ:

Giám định tổn thất BH: TỔ CHỨC/CÁ NHÂN đủ điều kiện đều có thể làm. Không độc quyền DNBH hay nhà nước!

Câu 11.

Theo pháp luật VN, DNBH có thể sử dụng kênh phân phối BH qua tổ chức nào dưới đây?

A. Công ty bưu chính (VietnamPost)

B. Tổ chức tài chính vi mô

C. Công ty công nghệ tài chính (fintech)

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 160, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các kênh phân phối BH được pháp luật công nhận.

Giải thích:

Luật KDBH 2022 mở rộng kênh phân phối, cho phép phân phối qua nhiều tổ chức: Bưu chính (A) + TCVM (B) + Fintech (C) và nhiều tổ chức khác.

Điều kiện: tổ chức phải ký HĐ đại lý BH và tuân thủ các quy định về đại lý BH.

Mẹo ghi nhớ:

Kênh phân phối BH mới: Bưu chính + TCVM + Fintech + nhiều tổ chức khác. Luật 2022 rất mở rộng!

Câu 12.

Theo pháp luật VN, đối với sản phẩm BH nhân thọ phân phối qua kênh bancassurance, thời gian từ khi khách hàng đến ngân hàng để vay vốn đến khi được mời mua BH tối thiểu là bao lâu?

A. Ngay lập tức, không có giới hạn thời gian

B. Tối thiểu 24 giờ sau khi hoàn tất thủ tục vay vốn

C. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐ tín dụng

D. Không có quy định thời gian tối thiểu, nhưng phải đảm bảo tách biệt hoạt động

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Công văn và hướng dẫn của Bộ Tài chính về bancassurance — quy định về tách biệt tư vấn BH và cho vay.

Giải thích:

Quy định bảo vệ khách hàng: khi đến vay vốn, ngân hàng KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN BH NGAY LẬP TỨC trong cùng buổi làm việc.

Phải có ít nhất 24 TIẾNG (1 ngày) sau khi hoàn tất thủ tục vay vốn mới được mời mua BH.

Mục đích: đảm bảo khách hàng không bị 'ép' mua BH như điều kiện để được vay vốn.

Mẹo ghi nhớ:

Bancassurance: phải đợi ít nhất 24 TIẾNG sau khi xong thủ tục vay mới được mời mua BH. Chống 'ép' mua!

MỤC 4.4 — CÂU HỎI TỔNG HỢP & PHÂN BIỆT (8 câu)

Câu 1.

So sánh đại lý BH và môi giới BH, phát biểu nào SAI?

A. Đại lý BH đại diện cho DNBH, môi giới BH đại diện cho bên mua BH

B. Cả đại lý BH và môi giới BH đều được trả phí/hoa hồng từ DNBH

C. Môi giới BH có thể làm việc với nhiều DNBH, đại lý BH chỉ được làm cho 01 DNBH cùng loại

D. Cả đại lý BH và môi giới BH đều phải là tổ chức, không thể là cá nhân

✓ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 115 và Điều 135, Luật KDBH 08/2022/QH15 — so sánh đại lý và môi giới BH.

Giải thích:

D SAI: ĐẠI LÝ BH có thể là cả tổ chức LẪN CÁ NHÂN (theo Điều 115). Chỉ DN môi giới BH mới bắt buộc là tổ chức.

A ĐÚNG: đại lý đại diện DNBH, môi giới đại diện bên mua.

B ĐÚNG: cả hai đều nhận hoa hồng từ DNBH. C ĐÚNG: môi giới làm với nhiều DNBH, đại lý 01 DNBH/loại hình.

Mẹo ghi nhớ:

SAI: Đại lý BH có thể là CÁ NHÂN. Chỉ DN môi giới BH mới bắt buộc là TỔ CHỨC!

Câu 2.

Theo Luật KDBH, điểm nào dưới đây là điểm GIỐNG NHAU giữa đại lý BH và môi giới BH?

A. Cả hai đều đại diện cho bên mua BH

B. Cả hai đều nhận hoa hồng/phí từ DNBH

C. Cả hai đều phải mua BH trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc

D. Cả hai đều chỉ được làm việc với 01 DNBH

✓ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 117 và Điều 138, Luật KDBH 08/2022/QH15 — điểm chung giữa đại lý và môi giới BH.

Giải thích:

Điểm GIỐNG: cả đại lý BH và môi giới BH đều nhận HỌA HỒNG/PHÍ từ DNBH.

A SAI: chỉ môi giới đại diện bên mua. C SAI: chỉ môi giới phải mua BH TNNN bắt buộc. D SAI: chỉ đại lý bị giới hạn 01 DNBH.

Mẹo ghi nhớ:

Điểm giống đại lý và môi giới: cả hai đều nhận HOA HỒNG/PHÍ từ DNBH. B.

Câu 3.

Khi tư vấn sản phẩm BH liên kết đầu tư, ai trong số dưới đây BẮT BUỘC phải ghi âm quá trình tư vấn?

A. Chỉ đại lý BH cá nhân

B. Chỉ nhân viên ngân hàng (bancassurance)

C. Tất cả người tư vấn sản phẩm BH liên kết đầu tư, bất kể kênh phân phối

D. Chỉ khi tư vấn cho khách hàng cao tuổi (trên 60 tuổi)

✔ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

TT 67/2023/TT-BTC — quy định ghi âm bắt buộc khi tư vấn BH liên kết đầu tư.

Giải thích:

Ghi âm bắt buộc áp dụng cho TẤT CẢ NGƯỜI TƯ VẤN sản phẩm BH liên kết đầu tư, bất kể là đại lý cá nhân, tổ chức, hay nhân viên ngân hàng.

Không phân biệt kênh phân phối — hễ tư vấn BH liên kết đầu tư là phải ghi âm.

Mẹo ghi nhớ:

Ghi âm BH liên kết đầu tư: BẮT BUỘC với TẤT CẢ người tư vấn, không phân biệt kênh phân phối!

Câu 4.

Theo pháp luật VN, đại lý BH có được tự ý thay đổi điều khoản, điều kiện của sản phẩm BH khi tư vấn cho khách hàng không?

A. Có, nếu khách hàng đồng ý

B. Có, nhưng phải báo cáo với DNBH sau đó

C. Không, đại lý BH chỉ được tư vấn và bán sản phẩm BH theo đúng điều khoản DNBH đã phê duyệt

D. Có, đối với sản phẩm BH tự nguyện

✔ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

Điều 117 và Điều 120, Luật KDBH 08/2022/QH15 — phạm vi quyền hạn của đại lý BH.

Giải thích:

Đại lý BH KHÔNG ĐƯỢC tự ý thay đổi điều khoản, điều kiện sản phẩm BH.

Đại lý BH chỉ được tư vấn và bán sản phẩm theo ĐÚNG ĐIỀU KHOẢN đã được DNBH phê duyệt.

Thay đổi điều khoản là hành vi vi phạm nghiêm trọng, có thể bị thu hồi chứng chỉ.

Mẹo ghi nhớ:

Đại lý BH KHÔNG được tự ý thay đổi điều khoản. Chỉ bán theo đúng sản phẩm DNBH đã phê duyệt!

Câu 5.

Theo pháp luật VN, hoa hồng BH và thưởng/hỗ trợ cho đại lý BH được quy định như thế nào?

A. DNBH tự quyết định mức hoa hồng và thưởng không giới hạn

B. Hoa hồng tối đa được quy định trong TT 67/2023/TT-BTC, thưởng/hỗ trợ không vượt quá một tỷ lệ nhất định so với hoa hồng

C. Tổng hoa hồng và thưởng/hỗ trợ không vượt quá 100% phí BH thu được

D. Hoa hồng và thưởng/hỗ trợ do Hiệp hội BH Việt Nam quy định

✓ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

TT 67/2023/TT-BTC — quy định về hoa hồng và thưởng/hỗ trợ đại lý BH.

Giải thích:

Hoa hồng tối đa theo TỶ LỆ % được quy định trong TT 67/2023/TT-BTC cho từng loại sản phẩm.

Thưởng/hỗ trợ không được vượt quá tỷ lệ % nhất định so với tổng hoa hồng đã khai thác trong năm TC.

Đây là quy định kiểm soát chi phí khai thác, tránh cạnh tranh không lành mạnh qua hoa hồng.

Mẹo ghi nhớ:

Hoa hồng: có mức tối đa theo TT 67/2023. Thưởng/hỗ trợ: không vượt tỷ lệ so với hoa hồng đã khai thác. B.

Câu 6.

Theo pháp luật VN, trường hợp nào đại lý BH bị coi là vi phạm nghiêm trọng?

A. Thu phí BH nhưng không chuyển cho DNBH

B. Cung cấp thông tin sai về sản phẩm BH nhằm lừa dối khách hàng

C. Hành nghề khi chứng chỉ đại lý BH đã hết hiệu lực hoặc bị thu hồi

D. A, B, C đúng

✓ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 120, Luật KDBH 08/2022/QH15 và NĐ 174/2024/NĐ-CP — các vi phạm nghiêm trọng của đại lý BH.

Giải thích:

Vi phạm nghiêm trọng: Thu phí không chuyển cho DNBH (A = chiếm đoạt) + Thông tin sai lừa dối (B) + Hành nghề không có chứng chỉ/chứng chỉ hết hiệu lực (C).

Cả 3 đều là vi phạm nghiêm trọng, có thể dẫn đến xử phạt hành chính nặng và truy cứu hình sự (với A).

Mẹo ghi nhớ:

Vi phạm nghiêm trọng đại lý BH: Chiếm đoạt phí + Lừa dối khách hàng + Hành nghề không chứng chỉ. D.

Câu 7.

Theo pháp luật VN, bên mua BH có thể kiểm tra thông tin về chứng chỉ đại lý BH ở đâu?

A. Tại trụ sở DNBH

B. Tại Bộ Tài chính

C. Trên trang web của Hiệp hội BH Việt Nam hoặc cổng thông tin của DNBH

D. Tại Sở Tài chính địa phương

✔ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

TT 69/2022/TT-BTC — cơ sở dữ liệu về chứng chỉ đại lý BH.

Giải thích:

Thông tin về chứng chỉ đại lý BH được công khai trên trang web của HIỆP HỘI BH VIỆT NAM và/hoặc cổng thông tin của DNBH.

Bên mua BH có thể tra cứu để xác nhận đại lý có chứng chỉ hợp lệ hay không trước khi ký HĐ.

Mẹo ghi nhớ:

Kiểm tra chứng chỉ đại lý BH: tra cứu trang web HIỆP HỘI BH VIỆT NAM hoặc cổng thông tin DNBH. C.

Câu 8.

Theo pháp luật VN, đại lý BH có được sử dụng danh nghĩa của DNBH để vay tiền hoặc nhận tiền từ khách hàng không?

A. Có, nếu được DNBH ủy quyền bằng văn bản

B. Không, đây là hành vi bị nghiêm cấm

C. Có, nhưng chỉ với số tiền dưới 50 triệu đồng

D. Có, nhưng phải báo cáo với DNBH trong vòng 24 giờ

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 120, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các hành vi bị cấm của đại lý BH.

Giải thích:

Đại lý BH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC dùng danh nghĩa DNBH để vay tiền hoặc nhận tiền không phải phí BH từ khách hàng.

Đây là hành vi bị NGHIÊM CẤM, có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mẹo ghi nhớ:

Dùng danh nghĩa DNBH để vay/nhận tiền từ khách = NGHIÊM CẤM. Không có ngoại lệ dù có ủy quyền!